

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4005/2532

พนักงานอัยการ ประจำศาล แขวง
สงขลา

นาง วรณีย์ ไมตรี จร

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.2509 มาตรา 19, มาตรา 49

พระราชบัญญัติยาสูบ มาตรา 19 วรรคแรก บัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดมียาสูบที่มีได้
ปิดแสดงมียาสูบไว้ในครอบครองเกินกว่า 500 กรัม ซึ่งหมายความว่าถ้าบุคคลใดมี
ยาสูบที่มีได้ปิดแสดงมียาสูบไว้ในความครอบครองจำนวนไม่เกิน 500 กรัม ผู้นั้น
ย่อมไม่มีความผิดแต่ปรากฏว่าจำเลยมียาสูบที่มีได้ปิดแสดงมียาสูบไว้ในความครอบ
ครองถึง 2,970 กรัมอันเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติในมาตรา 19 วรรคแรก
ดังกล่าวแล้ว จึงไม่มียาสูบที่จำเลยอาจมีไว้ในครอบครองได้โดยไม่เป็นความผิดอีก
และในการคิดค่าปรับต้องคิดจากจำนวนยาสูบ 2,970 กรัม มิใช่คิดจากส่วนที่เกิน
500 กรัม

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 มาตรา 19, 44,
49 กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2523) ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2523 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 ริบของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 มาตรา 19, 44, 49 จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงปรับ 6,175 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทน 5 เดือน

โจทก์อุทธรณ์ ขอให้ปรับสิบเท่าของแสตมป์ยาสูบที่จะต้องปิด โดยคำนวณจากยาสูบที่จำเลยมีไว้ในครอบครองทั้งหมดมิใช่หักยาสูบจำนวน 500 กรัม ออกจากยาสูบที่จำเลยมีไว้ในครอบครองก่อนที่จะคำนวณค่าปรับแก้จำเลย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาว่า จะต้องหักยาสูบจำนวน 500 กรัม ออกจากยาสูบจำนวน 2,970 กรัม ที่จำเลยมีไว้ในความครอบครองก่อนคิดเงินค่าปรับหรือไม่ พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีนี้พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 มาตรา 19 วรรคแรก บัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดมียาสูบที่มีได้ปิดแสตมป์ยาสูบไว้ในความครอบครองเกินกว่า 500 กรัม จึงทำให้บุคคลมียาสูบที่มีได้ปิดแสตมป์ยาสูบไว้ในความครอบครองได้ในจำนวนไม่เกิน 500 กรัม โดยไม่มีความผิด แต่คดีนี้จำเลยมียาสูบที่ไม่ได้ปิดแสตมป์ยาสูบไว้ในความครอบครองเป็นจำนวนถึง 2,970 กรัม ซึ่งเกินกว่าจำนวนยาสูบตามที่ มาตรา 19 วรรคแรก กำหนดไว้ จึงเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติมาตรา 19 วรรคแรกและมีโทษตามมาตรา 49 ซึ่งบัญญัติว่า ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 19 ฯลฯ ต้องระวางโทษปรับสิบเท่าของค่าแสตมป์ยาสูบที่จะต้องปิด เมื่อจำเลยครอบครองยาสูบจำนวน 2,970 กรัม โดยฝ่าฝืนมาตรา 19 วรรคแรก แล้ว จึงไม่มียาสูบที่จำเลยอาจมีไว้ในความครอบครองได้โดยไม่มีความผิดอีก การคิดค่าปรับจึงต้องคิดจากจำนวนยาสูบ 2,970 กรัม นั้น ในการคิดเงินค่าปรับดังกล่าว กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ.

2523) ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2523 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 ได้กำหนดให้บุหรี่ยาสูบที่ผลิตจากต่างประเทศปิดแสตมป์ยาสูบกรัมละ 50 สตางค์ จำเลยมียาสูบอันเป็นความผิดจำนวน 2,970 กรัมเมื่อปรับ 10 เท่าของ แแสตมป์ยาสูบที่จะต้องปิด จึงเป็นเงินค่าปรับทั้งสิ้น 14,850 บาท"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 มาตรา 19 วรรคแรก, 49 กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2523 ปรับเป็นเงิน 14,850 บาท ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่ง คงปรับเป็นเงิน 7,425 บาท นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(จิรพันธุ์ รัศมีทัต-นาม ยิ้มแย้ม-อรรถวิทย์ วรธนวินิจ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ